Internes Anfechtungsgutachten Trave Clean und BKK Ostseeküste

Interne Vergleichsfassung zur Testakte · AG Lübeck 53c IN 21/26 · LG Lübeck 4 O 91/26

1 Ergebnis

Die Beitragszahlung über 54.320 EUR erfolgte nach dem Fremdantrag. Der stärkste Ansatz ist § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InsO wegen Kenntnis des konkreten Antrags bei der BKK. Die Weiterleitung des Telefonvermerks und die widersprüchlichen Aussagen über die tatsächliche Kenntnisnahme sind dafür zentral. Hilfsweise ist Kenntnis von Zahlungsunfähigkeit zu prüfen. Der dokumentierte Vergleich über 22.000 EUR ist erfüllt. Der Fall bleibt für die Nachprüfung der Beweisführung relevant.

2 Handlung und Benachteiligung

Holstein Gebäudedienste GmbH stellte am 09.02.2026 einen Fremdantrag, gestützt auf titulierte 38.750 EUR und einen fruchtlosen Vollstreckungsversuch am 14.01. (01, 02). Die Verfügung vom 11.02. mit Antragsabschrift wurde der Schuldnerin am 13.02. um 10:05 Uhr zugestellt (26). Die erste veröffentlichte Sicherungsanordnung stammt vom 10.03. (12). Eröffnung und Bestellung des Verwalters Dr. Hauke Petersen am 01.05.2026 (03).

Beitragskonto 06 und Kontoauszug 07 belegen am 26.02. Zahlung und Gutschrift von 54.320 EUR. Davon 53.250 EUR Beiträge für November bis Januar, 1.063,50 EUR Säumniszuschläge und 6,50 EUR Mahngebühr. Der Februarposten von 17.850 EUR blieb offen. Die Zahlung verringert das freie Kontoguthaben von 59.528,87 EUR auf 5.208,87 EUR. Restlöhne und Miete wurden nicht vollständig gezahlt. Die Januarlöhne waren bereits am 12.02. nur teilweise bedient worden. Das tilgt eine Altverbindlichkeit im Interesse einer Gläubigerin. Ein unmittelbarer gleichwertiger Massezufluss fehlt, daher kein Bargeschäft nach § 142 InsO. Keine Hinweise auf Drittmittel oder eine insolvenzfeste Zweckbindung des Auftraggebereingangs.

Nach Aktenstand handelt es sich um eine Zahlung auf fällige Beiträge einschließlich Nebenbeträgen. Die Mahnung 04 und Ankündigung 05 machen die Zahlung allein nicht inkongruent. Für § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO nach Antrag wäre ein konkreter unmittelbar bevorstehender hoheitlicher Zugriff und dessen Einfluss auf die Zahlung zu belegen. Ein solcher Beleg folgt nicht automatisch aus einer abgelaufenen Zahlungsfrist. Die Mail vom 20.02. spricht für Überweisung aus einem erwarteten, tatsächlich erhaltenen Kundeneingang und zugleich das Motiv, die Vollstreckung abzuwenden. Die Einordnung als Kongruenz bildet die Hauptprüfung.

3 Kenntnis des Antrags im maßgeblichen Zeitpunkt

Telefonvermerk 08 vom 17.02. benennt einen bereits laufenden Antrag des Wettbewerbers Holstein in Bad Schwartau. Der Wortlaut, die Identifizierung des Antragstellers und die Zustellung 26 sprechen gegen eine bloß abstrakte Krisenwarnung. Der Geschäftsführer relativierte den Antrag als Schikane und erwartete Erledigung. Das betrifft Erfolgsaussicht oder Fortbestand, beseitigt aber nicht ohne Weiteres eine gewonnene Kenntnis vom tatsächlich gestellten Antrag. Zu beweisen ist, welche Information Kröger im Gespräch sicher verstanden hat. Die eidesstattliche Versicherung 09 und seine Mail vom 18.02. belegen Bericht und Weiterleitung an Teamleiterin Wohlert. Die Nachricht verwendet eine konditionale Formulierung zum gerichtlichen Eingang. Das ist gegen eine Gewissheit der Kenntnis zu würdigen.

Die BKK räumt in 14 den Eingang im persönlichen Postfach ein, behauptet aber fehlende Kenntnisnahme vor dem 26.02. und unbearbeitete Ablage im Funktionspostfach. Protokoll 20 bestätigt, dass Wohlert den Vermerk erhielt und zur Kenntnis nahm, nennt aber in der vorliegenden Passage keinen eindeutigen Lesetag. Seine Aussage zur Versendung einer Vollstreckungsankündigung nach Ablauf der Zahlungsfrist ist von der datierten Ankündigung vom 28.01. (05) zu unterscheiden. Serverzustellung,

Ablage, Kenntnisnahme und Kenntnisträger dürfen nicht gleichgesetzt werden. Vor Gericht ist nach Zeitpunkt, Inhalt und weiteren Reaktionen zu fragen. Kröger war Firmenkundenberater mit Berichtsfunktion, Wohlert zuständige Teamleitung. Tatsächlich bei einer hierfür eingesetzten Wissensperson vorhandene Kenntnis kann über § 166 BGB analog zurechenbar sein. Ein bloßer Organisationsmangel, ein ungenutztes Postfach oder grob fahrlässiges Nichtwissen genügt für § 130 nicht. Der erst später öffentliche Beschluss liefert keinen Beweis für Februar.

§ 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InsO lässt Kenntnis vom Eröffnungsantrag oder alternativ von Zahlungsunfähigkeit genügen. Eine Kenntnis des Benachteiligungsvorsatzes ist dafür nicht nötig. § 130 Abs. 2 setzt Kenntnis von Tatsachen voraus, aus denen zwingend auf einen dieser Umstände zu schließen ist. Gerade Zeitpunkt und Verlässlichkeit des konkreten Antragswissens bleiben das zentrale Prozessrisiko.

4 Zahlungsunfähigkeit und Vorsatz

Gutachten 10 vom 12.05.2025 und Tabelle 11 weisen zum 31.03.2025 42.300 EUR gegen 61.800 EUR fällige Verbindlichkeiten aus. Ein Teil der Mittel sind einziehbare Debitoren und keine Barliquidität. Nach der Fortschreibung bis 22.04. bleiben 22.300 EUR von 153.000 EUR ungedeckt (14,6 %). Der ausgewiesene Endtag ist bei strenger Dreiwochenrechnung einschließlich des gesonderten 21.04.-Standes und der tatsächlich verfügbaren Debitorenzuflüsse zu kontrollieren. Dies stützt einen frühen Kriseneintritt, ersetzt aber keine lückenlose Fortdauerrechnung bis 26.02.2026. Späte Beiträge ab August, drei rückständige Monate ab November (06), fruchtlose Vollstreckung (02), Teilentgelt und Rücklastschrift (07) stützen eine Zahlungseinstellung im Februar. Der Kundeneingang von 61.000 EUR am 20.02. deckte vor allem den Rückstand der BKK, keine allgemeine Wiederaufnahme. Für den Vollbeweis sind Konten, Abrufe, Stundungen und OPOS auf den Zahlungstag zu belegen.

Die BKK kannte eigene Beitragssäumnis und nach 08 jedenfalls auf Außendienstebene auch Teilentgelte und zwei verlorene Objekte. Vorherige verspätete Vollzahlungen und der konkrete Kundeneingang sprechen für die Sicht einer vorübergehenden Unterdeckung. Das interne Rehberg-Gutachten war der BKK nach 14 unbekannt. Ein behaupteter Zahlungsaufschub muss als tatsächlich gewährte Erleichterung belegt werden. Nur dann kommt für die kongruente Vorsatzanfechtung § 133 Abs. 3 Satz 2 InsO in Betracht. Die Zahlung an eine Einzugsstelle und Sorge um § 266a StGB ändern den objektiven Masseverlust nicht.

Albayrak war über Fremdantrag, Rückstände und Teillöhne unterrichtet. In 08 und seiner Mail vom 20.02. erklärte er die bevorzugte Zahlung der BKK. Die Inkaufnahme anhaltender Nichtbefriedigung anderer Gläubiger liegt nahe, ist aber anhand konkreter Finanzierung und Ertragsaussicht zu prüfen. Die behauptete Stabilisierung ab März ist anhand von Auftragsbestand und Kostenentwicklung zu bewerten. Für § 133 Abs. 1–3 wäre zusätzlich die Kenntnis der BKK vom Vorsatz zu beweisen. Kenntnis des Antrags und Priorisierung allein belegen diese nicht. Die Vermutung setzt bei kongruenter Deckung Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und der Benachteiligung voraus.

5 Beweise, Rückgewähr und Vergleich

Antragseingang und Zustellung aus 02 und 26, Bankauszug und Beitragskonto 06/07 als Urkunden beiziehen. Kröger zu Wortlaut und Anlass, Wohlert zu Kenntnisnahme und Weiterleitung, Albayrak zum konkreten Gespräch und zur tatsächlichen Liquidität hören. Original-Mailheader, Postfachablagen und Funktionsbeschreibung der Zuständigen als Belege sichern. Bei Zugriff auf gegnerische Unterlagen die Voraussetzungen einer konkreten prozessualen Vorlageanordnung prüfen. Die interne Versicherung 09 ersetzt die Zeugenvernehmung nicht.

§ 143 Abs. 1 InsO begründet im Erfolgsfall Rückgewähr der Beitragsleistung einschließlich der erlangten Nebenbeträge. Rückgewähr und nach § 144 Abs. 1 InsO wiederauflebender Beitragsanspruch sind vom offenen Februarposten zu trennen. Verzugs- und Prozesszinsen nicht allein ab Eröffnung. § 146 InsO verweist auf §§ 195, 199 BGB. Bei Kenntnis 2026 vorläufig Regelverjährung 31.12.2029, Hemmung

durch Verhandlungen oder Klage gesondert. Der Anspruch ist insolvenzanfechtungsrechtlich und grundsätzlich zivilrechtlich zu verfolgen. Sachliche und örtliche Zuständigkeit sind gesondert anhand BKK-Sitz, Streitwert und eines belegten besonderen Gerichtsstands zu prüfen. Das fiktive Prozessgericht Lübeck ist für sich kein Nachweis eines Gerichtsstands trotz BKK-Sitz Kiel.

Nach Aktenstück 24 wurde am 10.12.2026 ein Vergleich über 22.000 EUR und Kostenaufhebung festgestellt. Aktenstück 25 und die Zahlungsbestätigung vom 15.01.2027 belegen die Erfüllung. Daraus folgt keine streitige richterliche Feststellung der positiven Kenntnis oder der frühesten Insolvenzreife.

6 Rechtsquellen

• Insolvenzordnung §§ 17, 129–146

• BGH, Urt. v. 08.02.2024, Az. IX ZR 107/22, zur positiven Kenntnis und zur Wissenszurechnung in einer Behörde. Amtlicher Volltext

• BGH, Urt. v. 25.05.2023, Az. IX ZR 116/21, Rn. 11 ff., zur Wissensvertretung und ihrer Grenze. Amtlicher Volltext

• BGH, Urt. v. 24.09.2015, Az. IX ZR 55/15, Rn. 22–23, zum ordentlichen Rechtsweg bei öffentlich-rechtlichem Grundverhältnis. Amtlicher Volltext